

Karteikarten Verfassungsbeschwerde — Prüfungsschema Art. 93 I Nr. 4a GG

9 Karten zum Selbstabfragen — Verfassungsprozessrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Zulässigkeit — 1. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts: Was ist damit gemeint?

Das BVerfG entscheidet über Verfassungsbeschwerden nach Art. 93 I Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a BVerfGG. Zur Entscheidung berufen ist regelmäßig zunächst die Kammer im Annahmeverfahren nach §§ 93a ff. BVerfGG, im Übrigen der zuständige Senat.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit — 2. Beschwerdefähigkeit: Was ist damit gemeint?

Beschwerdefähig ist „jedermann“, also jeder, der Träger des als verletzt gerügten Grundrechts sein kann (Grundrechtsfähigkeit). Natürliche Personen sind hinsichtlich der Jedermann-Grundrechte stets, hinsichtlich der Deutschengrundrechte nur bei deutscher Staatsangehörigkeit im Sinne des Art. 116 I GG beschwerdefähig; inländische juristische Personen sind es nach Art. 19 III GG, soweit das Grundrecht seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist. Hinzu kommt die Prozessfähigkeit, also die Fähigkeit, das Verfahren selbst oder durch einen gesetzlichen Vertreter zu führen.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit — 3. Beschwerdegegenstand: Was ist damit gemeint?

Tauglicher Beschwerdegegenstand ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also jede Maßnahme oder — bei bestehender Handlungspflicht — jedes Unterlassen der Legislative, Exekutive oder Judikative. Danach unterscheidet man die Urteilsverfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, die Rechtssatzverfassungsbeschwerde gegen Gesetze und untergesetzliche Normen sowie die Verfassungsbeschwerde gegen Akte der Verwaltung. Akte der Europäischen Union und Urteile des EuGH sind grundsätzlich keine Akte deutscher öffentlicher Gewalt.

KARTE 4 / 9

Zulässigkeit — 4. Beschwerdebefugnis: Was ist damit gemeint?

Der Beschwerdeführer muss behaupten, in einem Grundrecht oder einem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 20 IV, 33, 38, 101, 103 oder 104 GG verletzt zu sein. Erforderlich ist nach der Möglichkeitstheorie, dass eine Grundrechtsverletzung nach dem Vortrag nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint; zudem muss der Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein.

KARTE 5 / 9

Zulässigkeit — 5. Selbst, gegenwärtig, unmittelbar betroffen: Was ist damit gemeint?

Selbst betroffen ist, wer in eigenen Rechten und nicht bloß in denen Dritter beeinträchtigt wird; gegenwärtig, wer schon oder noch betroffen ist, wobei eine bereits jetzt absehbare künftige Betroffenheit genügen kann, wenn der Beschwerdeführer bereits heute Dispositionen treffen muss. Unmittelbar betroffen ist, wer ohne einen weiteren Vollzugsakt beschwert wird — Bedeutung hat dieses Merkmal vor allem bei der Rechtssatzverfassungsbeschwerde, weil ein vollzugsbedürftiges Gesetz den Betroffenen erst über den Vollzugsakt belastet.

KARTE 6 / 9

Zulässigkeit — 6. Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität: Was ist damit gemeint?

Nach § 90 II 1 BVerfGG ist der fachgerichtliche Rechtsweg zuvor auszuschöpfen; das BVerfG kann nach § 90 II 2 BVerfGG ausnahmsweise sofort entscheiden, wenn die Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeutung ist oder dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde. Der darüber hinausgehende, ungeschriebene Grundsatz der Subsidiarität verlangt, dass der Beschwerdeführer alle ihm zumutbaren Möglichkeiten ergreift, die Grundrechtsverletzung abzuwenden oder zu beseitigen — insbesondere muss er die Grundrechtsrüge im fachgerichtlichen Verfahren bereits vorgebracht und, wo möglich, inzidenten Rechtsschutz gegen eine Norm gesucht haben.

KARTE 7 / 9

Zulässigkeit — 7. Form und Frist: Was ist damit gemeint?

Die Verfassungsbeschwerde ist nach § 23 I BVerfGG schriftlich einzureichen und zu begründen; nach § 92 BVerfGG sind das verletzte Recht und die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde zu bezeichnen. Die Frist beträgt nach § 93 I BVerfGG einen Monat ab Bekanntgabe oder Zustellung der angegriffenen Entscheidung; richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht, beträgt sie nach § 93 III BVerfGG ein Jahr seit Inkrafttreten oder Erlass.

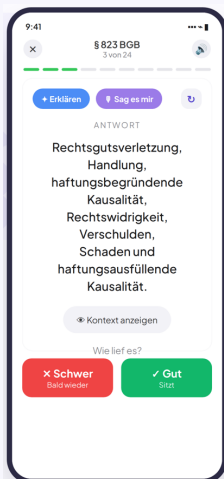
KARTE 8 / 9

Zulässigkeit — 8. Rechtsschutzbedürfnis: Was ist damit gemeint?

Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis ist regelmäßig gegeben und nur bei Besonderheiten zu erörtern, etwa bei prozessualer Überholung oder Erledigung. Es kann trotz Erledigung fortbestehen, wenn Wiederholungsgefahr besteht, eine fortwirkende Beeinträchtigung oder ein Rehabilitationsinteresse vorliegt oder ein tiefgreifender Grundrechtseingriff sonst nie rechtzeitig überprüft werden könnte.

Begründetheit — 1. Schutzbereich: Was ist damit gemeint?

Zu bestimmen sind der persönliche Schutzbereich (wer ist Grundrechtsträger) und der sachliche Schutzbereich (welches Verhalten oder welches Rechtsgut ist geschützt). Bei mehreren einschlägigen Grundrechten ist die Konkurrenz zu klären: Das speziellere Grundrecht verdrängt das allgemeinere, insbesondere Art. 2 I GG als Auffanggrundrecht.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.